



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Проект!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от 2026 година

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 79 от 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 43 от 2018 г., изм. ДВ, бр. 27 от 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 2021 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. изм. ДВ, бр. 45 от 3 Юни 2025 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1, т. 4 думите „както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1,“ се заличават;

2. в ал. 1, т. 7 след думата „работодателя“ се добавя „или местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник“;

§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се отменя.

§ 3. В чл. 5 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.

§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“ се заменят с думите „по чл. 24и ЗЧРБ.“

§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. заявление по образец съгласно приложение № 3, което се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни, съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) Точка 1 се изменя така:

„1. заявление по образец съгласно приложение № 3, което се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

б) В т. 3 думите „оригинал и копие на“ се заличават.

в) В ал. 3 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.

§ 6. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. заявление по образец съгласно приложение № 3, което се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

2. Точка 4 се отменя.

§ 7. В чл. 27 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

§ 8. В чл. 28, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. заявление по образец съгласно приложение № 4, което се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.”

§ 9. В ал. 1 на чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. заявление по образец съгласно приложение № 4, което се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

2. Точки 6 и 8 се отменят;

§ 10. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) Точка 1 се изменя така:

“1. декларация по образец съгласно приложение № 5, която се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

б) Точка 3 се отменя;

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Агенцията по заетостта извършва проверка, относно наличието на подадено заявление за получаване на право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, чрез системата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация RegiX.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При наличие на подадено заявление за получаване на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, регистрацията по ал. 1 се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, или оправомощено от него лице, в 10-дневен срок от датата на подаването ѝ, като на вносителя се изпраща електронно заверен екземпляр.“

§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, точка 1 се изменя така:

„1. декларация по образец съгласно приложение № 5, която се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва преди началото на заетостта и се потвърждава чрез електронна заверка от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, или от оправомощени от него длъжностни лица, на декларацията по ал. 1 - в 10-дневен срок от датата на подаването ѝ.“

§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „чл. 24, ал. 2 от ЗТМТМ“ се заменят с „чл. 24, ал. 2 и 3 ЗТМТМ“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. декларация по образец съгласно приложение № 5, която се подава по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление;

б) портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление;

в) интерфейс за автоматизиран обмен на данни съгласно чл. 20, т. 2 от Закона за електронното управление, поддържан на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за достъп до Националната база данни на пазара на труда, съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта;

г) автоматизираната информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, съгласно Решение на Министерския съвет № 239 от 1 април 2024 г.“

в) създава се нова т. 4:

„4. Копие от задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България със срок от поне три месеца.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва преди началото на заетостта и се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, или от оправомощени от него длъжности лица, в 10-дневен срок от датата на подаването ѝ, а в случаите по чл. 24, ал. 3 ЗТМТМ – 3 работни дни.“

§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 точка 4 се отменя;

2. В ал. 2 думите „чл. 76“ се заменят с „чл. 81“, а след думите „научни изследвания“ се добавя „и иновациите“.

§ 14. В чл. 34, ал. 1, т. 4 се отменя;

§ 15. В чл. 34а, ал. 1, т. 3 се отменя;

§ 16. В чл. 36, ал. 1, т. 2 се отменя;

§ 17. В чл. 37 след думата „интеграция“ се добавя „на пазара на труда“.

§ 18. В чл. 38, ал. 5, т. 1 думите „- заместник-министри/заместник-председатели или главен секретар/административен секретар,“ се заличават.

§ 19. В чл. 44, т. 2 думите „в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015 – 2020 г.)“ се заменят със „за управление на миграцията и убежището 2025-2030 г.“.

§ 20. В чл. 45, ал. 1 се изменя така:

„(1) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания, които се провеждат присъствено, дистанционно и хибридно.“;

§ 21. В чл. 49, ал. 2 се отменя.

§ 22. В заключителните разпоредби, образецът на Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 1 се изменя така:

1. Думите „печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)“ се заменят с „квалифициран електронен печат и вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ);

2. Думите „**ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО:**

☐ по пощата

☐ от упълномощено лице“ се заличават;

3. Думите „(подпис)“ се заменят с „електронен подпис“.

§ 23. В заключителните разпоредби, образецът на Приложение № 5 към чл. 30а, ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 1 се изменя така:

1. Думите „печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ) се заменят с „квалифициран електронен печат и вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)“;

2. Думите „(подпис и печат)“ се заменят с „електронен подпис и квалифициран електронен печат“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 24. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 20, т. 19 думите „и Европейския социален фонд“ се заличават.

2. В чл. 23а, т. 6 след думите „определени с правилника за прилагане на закона“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на процедури за сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, върху които осъществява контрол“.

3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 8:

аа) в основния текст думите „и на дирекциите „Бюро по труда“ от съответната област на страната“ се заличават;

бб) в буква д) думите „в териториалните поделения от съответната област на страната“ се заличават;

б) в т. 9 текстът след думите „анализи за неговото изпълнение“ се заличава;

в) в т. 10 думите „отнасяща се до дейността в дирекции „Бюро по труда“ в съответната област на страната“ и запетайката преди тях се заличават;

г) точка 14 се изменя така:

„14. съдействат за развитие и експлоатация на информационната система „Национална база данни за пазара на труда“ и другите информационни системи на Агенцията“;

д) създава се нова т. 25:

„25. изпълнява процедури за осъществяване на сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, съгласно разпоредбите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и при условията, по реда и в сроковете, определени с правилника за прилагане на закона.“

4. В чл. 26, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 15 думите „които се съгласуват със съответния директор на областната дирекция „Бюро по труда“ и запетайката преди тях се заличават;

б) създава се нова т. 20:

„20. изпълнява процедури за осъществяване на сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, съгласно разпоредбите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и при условията, по реда и в сроковете, определени с правилника за прилагане на закона.“

5. В Заключителната разпоредба се правят следните изменения:

а) след думите „Обща администрация“ числото „132“ се заменя със „134“;

б) след думите „Информационно, комуникационно и административно обслужване“ числото „28“ се заменя с „30“;

в) след думите „Специализирана администрация“ числото „2042“ се заменя с „2040“;

г) след думите „Мониторинг, статистика и контрол“ числото „87“ се заменя със „73“;

д) след думите „дирекции „Бюро по труда“ числото „1770“ се заменя с „1782“.

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник с изключение на § 24, който влиза в сила един месец след обнародването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:**

X

Главен секретар на МТСП

X

Директор на дирекция ПООП